أيضا مع جلالته فى المرغينانى والتحفة عند الشافعى يصوم عشرة أيام وهـذا قول أبى يوسف آخرا أقول ولعلهما قاسا على من لم يجد الهدى ممن كان قارنا أو متمتعا كما نزل به القرآن أيضا والحاصل ان هذا وجه ما قيل يصوم عشرة أيام ثم يحلل وقياس كفارة الحلق بعذر وجه ما قيل يصوم ثلاثة أيام وكفارة صيد الحرم وجه ما قيل يصوم بازاء كل نصف صاع يوما فلكل وجهة وطريقة غير خارجة عن قواعد الشريعة فكن متأدبا فى حق الائمـة ولا تقس المملوك بالصعلوك فى غمة السلوك (ولا يفيد اشـتراط الاحلال عند الاحرام شيأ) اى لا من سقوط الدم ولا من حصول التحلل بدونه والمعنى ان المحصر لم يحل الا بالذبح فى الحرم سواء اشترط عند احرامه الاحلال بغير ذبح عند الاحصـار أم لا وهذا المسطور المهذب فى كتب المذهب وذكر فى الايضاح قال أبو حنيفة الشرط يفيد سقوط الدم ولا يفيد التحلل ونقل الـكرمانى والسروجى عن محمد انه ان كان قد اشترط الاحلال عند الاحرام اذا احصر جاز له التحلل بغير هدى ﴿ تنبيه ﴾ أى للعاقل النبيه (المرأة اذا أحرمت بحج نفل ولو باذن الزوج أو المملوك ولو باذن المولى فحللاهما فعليهما الهدى) أى لانهما صـارا بمنزلة محصرين (ولـكن لا يتوقف تحللهما عـلى ذبح الهدى) أى كما يتوقف تحلل المحصر على ذبحه (بل يحلان فى الحال) أى المرأة والمملوك (اذا فعـلا أدنى شئ من المحظورات كقص ظفر بأمر الزوج أو المولى) اعلم ان الذى يتحـلل بغير الهدى فكل محصر منع عن المضى فى موجب الاحرام شرعا لحق العبد كالمرأة والعبد الممنوعين بحق الزوج والمولى فان أحرمت المرأة أو الامة أو العبد بغير اذن الزوج والمولى فلهما أن يحللاهما فى الحال من غير ذبح الهدى للتحلل وعلى المرأة ان تبعث الهدى او ثمنه الى الحرم ليذبح عنها هدى الـكفارة وعليها حجة وعمرة ان كان احرامها بحجة وعمرة ان كان بعمرة بخلاف ما لو مات زوجها او محرمها فى الطريق فانهـا لا تحلل الا بالهدى ولعل الفرق بين المسئلتين ان احصار الثانية حقيقى واحصار الاولى حكمى ثم عـلى العبد هدى الاحصار بعد العتق وحجة وعمرة كما سبق من تفصيل الاحرام ولو أحرم العبد باذن المولى كره له تحليله ولو حلله حل وعند أبى يوسف وزفر انه ليس للمولى اذا أذن لعبده فى الحـج ان يحلـله وهذا هو الظاهر وان كان الصحيح جواب ظاهر الرواية كما فى البدائع ولو أحرم العبد والامة باذن المولى ثم باعهما نفذ البيع وجاز للمشترى ان يحللهما بلا كراهة وليس له الرد بالعيب عند أئمتـنا الثلاثة وعند زفر ليس له ذلك وله الرد بالعيب وعلى هذا الخلاف اذا أحرمت الحرة بحج نفل ثم تزوجت فللزوج ان يحللها عندنا خلافا لزفر كذا ذكره القاضى الخلاف فى شرح الطحاوى وذكر القدورى الخلاف بين أبى يوسف وزفر قلت وهذا هو المعتبر (أما اذا أحرمت المرأة بحجة الاسلام) أى بغير اذن زوجها (ولا محرم لها) جملة حالية وكذا قوله (ومنعها زوجها) أى لعدم وجود محرم لها على مقتضى مذهبنـا (أو مات زوجها أو محرمها فى الطريق) وفى مكانها (وهى محرمة) أى بأى احرام كان (ولو بحج تطوع) أى مع انها عليها حج فرض (فانها لا تحل الا بذبح الهدى فى الحرم) أى لانها فى حكم المحصر (وان حللها زوجها) أى شئ من محظورات الاحرام (لا تحلل الا بالهدى فى حج الفرض) اى فى حج يكون عليها فرضا بخلاف ما اذا أحرمت بنفل ولو بلا اذن وليس عليها حجة الاسلام فان له أن يحللها من ساعته ولا يتأخر تحليله اياها الى ذبح الهدى وعليها الهدى وحجة وعمرة وتأمل فى المقـام ليظهر لك حقيقة [illegible] ثم اعلم ان المسئلة خلافية ففى الـكبير لو أحرمت بحجة الاسلام بغير اذنه ولم تجد محرما ذكر فى الاصل ان للزوج ان يحللها بغير هدى وذكر الـكرخى انه لا يحللها الا بالهدى وكذا فى المبسوط فى الفرض

بناء مرتفع موجود الآن والعوام يزعمـون أن من طلع الى سطح هذا البناء ونزل على رأسه من درجة فى وسط هذا البناء الى ان يخرج من أسفـله غفر له ما كان عليه من قتل نفس ونحو ذلك وهذا باطل لا أصل له وبدعة يفعلها العوام أعان الله تعالى من سعى فى ابطالها بل الوارد فى هذا المقام أن الله تعالى يغفر للعبد حقوق العبـاد اذا كان حجه مقبولا فاذا وقف رفع يديه وحمد الله تعالى